

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-070	요구일자	2024.11.29.	처분종류	통보
처분대상부서	△△사무소	조치부서	△△사무소	회신기일	2025.01.29.
건 명	2024년 제1차 해외사무소 감사 - ○○○○○○ 유숙소 임차료 환수조치 이행 -				

1. 업무개요

○○○○○○사무소는 2012. 3월 정식 개소하여 2016. 12. 31.까지 해외사무소로 운영되다가 철수하였으며, 2017. 1. 1.부터는 관할 공관인 주◆◆◆◆◆대한민국대사관과 KOICA △△사무소 관할 아래 ○○○○○월드프렌즈사무소(이하 ‘○○○○WFK사무소’)로 개소하여 코로나19로 2020년 10월 운영중단 결정, 2021년 3월 공식 폐소 전까지 봉사단 사무소로 운영되었다.

이후 ○○○WFK사무소에 관한 사항은 겸임국인 △△사무소와 ◆◆◆◆◆공관에 인계되었으며, 현재 ○○○○○는 △△사무소가 관할 중인 태평양 도서지역 12개국 중 하나이다.

유숙소란 봉사단원 긴급사태 발생 시 대피 및 집결 또는 봉사단원의 복리후생 증진을 목적으로 설치하여 운영하는 숙소로, 과거 봉사단 파견국가는 유숙소를 설치할 수 있으나, 저조한 이용률, 임대료 및 관리비, 유지보수 및 단원 통제 관리 등의 어려움으로 2023. 4월 유숙소 제도를 폐지하고 대신 호텔바우처 운영으로 일원화하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

유숙소 제도의 폐지로 2023. 5. 8.까지 활용된 「해외봉사단 유숙소 설치 및 운영에 관한 지침」에 따르면, 유숙소는 해외사무소장등이 운영 및 관리하여야 하고 관리에 대한 책임은 해외사무소장에 있으며, 협력단은 예산이 허용하는 범위내에서 임차계약에 따른 임차료, 중개수수료, 보증금을 지원할 수 있고 보증금은 임차계약 종료 시 회수하여야 한다.

이에 따라 유숙소의 임차계약기간은 1년으로 하되 현지여건에 따라 계약기간을 조정할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

△△사무소는 관할 중인 ○○○○WFK사무소의 유숙소 임차료 선납금 중 미환불 임차료 및 5%의 연체 이자에 대하여 2021년 ○○○○○○ 고등법원의 지급 명령 판결이 선고되었음에도 불구하고, 임대인의 환불 거부로 이를 감사시점까지 반납받지 못하고 있다.

○○○WFK사무소는 20xx. xx월 코로나19에 따른 봉사단원 전원 귀국, 코디네이터 귀임 등으로 유숙소 유지가 필요치 않게 되어 임대차 계약서에 따라 유숙소 임대인에게 계약해지 사실을 30일전인 20xx. xx. xx.에 서면 통보하였다.

이후 잔여기간인 20xx. xx. xx.부터 20xx. xx. xx. 기간에 해당하는 4개월 22일치 선납 임차료 SBD~~~에 대하여 20xx년 xx월부터 20xx년 xx월까지 약 10여개월 동안 수차례 환급을 독촉하였으나, 임대인의 재정 부족 및 새로운 임차인 부재 등의 사유로 선납한 임차료를 환불받지 못하였다.

그러자 당시 업무담당자인 코디네이터와 겸임 예정인 △△사무소는 현지 변호사에게 법률자문을 받아, 해당 건물이 임대인 소유이나 현지 은행으로부터 자산이 압류된 상황이고 상세 채무 정보는 알 수 없으나 임차료 반환 청구 소송을 제기할 경우 승소 확률이 높고, 다만 1순위 채권자인 은행 후순위로 채권이 설정되어 이후 임대인이 상환을 거부하거나 변제 불가능할 시 파산도 가능하다는 사실을 알게 되었다.

이에 △△사무소는 부채 수준을 알 수 없어 소송에 승소하더라도 임대인이 파산하는 경우 임차료 반환이 불투명하지만 2순위 채권자로서 임대인 소유의 자산이 확인되면 승소 가능성이 높은 상황이므로 소송 진행이 필요하다 판단하여 이를 추진하였다.

이후 임대인의 답변서 법원 미제출 및 불출석 등으로 소송에 승소하여 20xx. xx. xx. ○○○○○○ 고등법원으로부터 임대인의 유숙소에 대한 미환불 임차료 전액 및 5%의 연체 이자에 대한 지급 명령 판결이 선고되었다.

그러나 선고 이후에도 10회차 분할 납입 중 1회차, 즉 미환불 금액의 십분의 일에 해당하는 금액만 납입받았고, 그 외 잔액 및 이자액은 여전히 환불받지 못한 상태이며 임대인은 연락이 두절된 상태다.

이처럼 ○○○WFK사무소에서 유숙소 계약종료를 통보한 이후 현재 감사시점까지 유숙소 임차료 선납금을 환수받기 위해 양 사무소 모두 많은 노력을 기울였음에도 불구하고, 여전히 유숙소 임차료에 대한 환불은 이루어지지 않은 상태다.

△△와 ○○○○○의 물리적 거리로 인해 신속하고 즉각적인 대처가 어렵고, 임대인 및 소송대리 변호사의 불응으로 접촉이 용이하지 않은 상황에서 사무소장 교체까지 있는 등 임차료 환수에 현실적인 한계가 있었던 것은 사실이다.

그러나 현재 사건 담당 법률자문을 통해 ○○○○○ 내 임대인의 대외활동 사실이 파악된 바 △△사무소에서는 조속한 시일 내 임대인에 접촉하여 ○○○○○ 유숙소 임차료 환수 문제를 해결해야 할 것이다.

관련부서 등 의견 및 검토결과

△△사무소는 현재 임대인이 연락두절 상태인 바, ○○○○○ 내 소송 대리인과 논의하여 재산 압류 등 추가적인 법적조치를 강구 중이며, 이와 별도로 ○○○○○ 출장 계기 가능 시 직접적인 대면 협의 등을 병행할 예정이라 하였다.

또한, 더 이상의 진척사항이 발생하지 않을 시 2차적으로 본부 소관부서와 협의를 통해 해결 방안을 강구하겠다고 하였다.

이에 향후 △△사무소는 주재국내 법적인 채권 기한에 대한 검토가 우선 필요하며, 추가적인 법적조치나 재산 압류 및 채권 추심에 소요되는 비용 대비 은행 다음 후순위 채권자인 사무소가 실질적으로 환수받을 수 있는 금액 및 가능성과 손망실 회계처리 등에 따른 손익을 종합적으로 손익을 비교하여 실행을 추진해야 할 것이다.

4. 조치할 사항

△△사무소는 유관부서의 협조를 통해 조속한 시일 내 ○○○○○ 유숙소 임차료 환수 문제를 해결하시기 바랍니다. (통보)

감사종류	종합감사
------	------